

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕555号

纪律处分决定书

当事人：马辰莹，女，1977年5月出生，登记为东水天盈私募基金管理（湖北）有限公司（以下简称东水天盈）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向马辰莹下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕294号）。马辰莹于规定期限内向协会提交了书面听证申请和申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

一、事先告知情况

根据相关监管部门2023年9月对东水天盈作出的行政监管措施决定书，东水天盈存在以下违规行为：向非合格投资者募集资金且人数超过法定上限；向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；未采取问卷调查等方式，对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估；利用基金财产或者职务

之便，为本人或者投资者以外的人牟取利益，进行利益输送等。上述行为违反了《私募基金监管办法》第十一条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十三条的规定。

根据《实施办法》第二十二条的相关规定，行政监管措施决定书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实，依据自律规则采取纪律处分措施。

以上事实有相关行政监管措施决定书、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据东水天盈提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，马辰莹自 2022 年 11 月至今任东水天盈合规风控负责人，应当对东水天盈上述违规行为承担责任。

二、申辩意见

马辰莹及东水天盈提出以下听证及申辩意见：

一是就向非合格投资者募集资金且人数超过法定上限，东水天盈在审核购买基金产品的投资者适当性时，严格按照相关法律法规规定审核。

二是就向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，东水天盈并未向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，设立初期展业存在不规范。

三是就未采取问卷调查等方式，对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，东水天盈对投资者进行问卷调查时存在疏漏，调查问卷已补充收集到位。

四是就利用基金财产或者职务之便，为本人或者投资者以外的人牟取利益，进行利益输送，东水天盈不存在利益输送等。

此外，就相关监管部门罗列的具体违规事实，东水天盈向相关监管部门提交了存在异议的材料；在收到相关行政监管措施决定书后，向相关监管部门提交了整改报告。

综上，马辰萤申请协会从轻、减轻纪律处分措施。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

根据《实施办法》第二十二条的相关规定，行政监管措施决定书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实，依据自律规则采取纪律处分措施。综上，对当事人申辩意见不予采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

取消马辰萤基金从业资格。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年12月13日

抄送：证监会市场二司（清整办），湖北证监局。
